

单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 1 题

根据《期货交易管理条例》，有权任免期货交易所负责人的机构是（）。

- ☐ A.国务院期货监督管理机构派出机构
- ☐ B.中国期货业协会
- ☐ C.国务院
- ☐ D.国务院期货监督管理机构

正确答案：D

名师解析：

《期货交易管理条例》第七条规定，期货交易所的负责人由国务院期货监督管理机构任免。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 2 题

期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，与客户之间可能发生利益冲突的，应当遵循（）的原则予以处理；不同客户之间存在利益冲突的，应当遵循（）的原则予以处理。

- ☐ A.自身利益优先；公平对待
- ☐ B.客户利益优先；先开发的客户利益优先
- ☐ C.客户利益优先；公平对待
- ☐ D.自身利益优先；先开发的客户利益优先

正确答案： C

名师解析：

期货公司及其从业人员与客户之间可能发生利益冲突的，应当遵循客户利益优先的原则予以处理；不同客户之间存在利益冲突的，应当遵循公平对待的原则予以处理。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 3 题

下列属于会员制期货交易所理事会职权的是（）。

- ☐ A.决定会员的接纳和退出
- ☐ B.决定解散期货交易所
- ☐ C.任免期货交易所总经理
- ☐ D.选举和更换会员理事

正确答案： A

名师解析：

理事会行使下列职权：召开会员大会；拟定章程；审议方案；审议期货交易所合并、分立、解散和清算的方案，提交会员大会通过；决定会员的接纳和退出；期货交易所章程规定和会员大会授予的其他职权。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 4 题

期货公司的保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，（）。

- ☐ A.期货公司不承担责任
- ☐ B.期货交易所不承担赔偿责任
- ☐ C.期货公司承担主要责任
- ☐ D.期货交易所承担主要赔偿责任

正确答案：D

名师解析：

期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的百分之六十。客户的交易保证金不足，期货公司未按约定通知客户追加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致客户透支发生的扩大损失，期货公司应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的百分之八十。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 5 题

证券公司介绍其控股股东开立期货账户的，（）应当将证券公司控股股东的期货账户信息报相关监管机构备案。

- ☐ A.证券公司或期货公司
- ☐ B.期货公司
- ☐ C.证券公司和期货公司
- ☐ D.证券公司

正确答案：D

名师解析：

证券公司介绍其控股股东、实际控制人等开户的，证券公司应当将其期货账户信息报所在地中国证监会派出机构备案。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 6 题

会员在期货交易中违约并出现保证金不足时，实行会员分级结算制度的期货交易所应当以（）的顺序来承担风险。

- ☐ A.违约会员的自有资金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金
- ☐ B.违约会员的自有资金、期货交易所自有资金和期货交易所风险准备金
- ☐ C.结算担保金、违约会员的自有资金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金
- ☐ D.违约会员的自有资金、结算担保金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金

正确答案：D

名师解析：

会员在期货交易中违约的，期货交易所先以违约会员的保证金承担该会员的违约责任，保证金不足的，实行会员分级结算制度的期货交易所应当以违约会员的自有资金、结算担保金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金承担。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 7 题

当事人对纪律惩戒决定不服的，可以在接到纪律惩戒决定书之日起（）个工作日内向申诉委员会提出书面申诉申请。

- ☐ A.15
- ☐ B.5
- ☐ C.7
- ☐ D.20

正确答案： A

名师解析：

当事人对纪律惩戒决定不服的，可以在接到纪律惩戒决定书之日起15个工作日内向申诉委员会提出书面申诉申请。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 8 题

期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取合理的紧急措施造成客户损失的（）。

- ☐ A.期货交易所用风险准备金承担责任
- ☐ B.客户不承担责任
- ☐ C.期货交易所不承担赔偿责任
- ☐ D.期货交易所承担部分赔偿责任

正确答案： C

名师解析：

期货交易所依据有关规定对期货市场出现的异常情况采取合理的紧急措施造成客户损失的，期货交易所不承担赔偿责任。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 9 题

客户下达的交易指令中数量和买卖方向均明确，下列说法正确的是（）。

- ☐ A.没有开平仓方向的，有持仓的按平仓交易，没有持仓的应当视为开仓交易
- ☐ B.没有品种的，应按当前交易最活跃的品种
- ☐ C.没有有效期限的，应当视为一直有效
- ☐ D.没有成交价格的，应当视为按市价成交

正确答案： D

名师解析：

客户下达的交易指令数量和买卖方向明确，没有有效期限的，应当视为当日有效；没有成交价格的，应当视为按市价交易；没有开平仓方向的，应当视为按开仓交易。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 10 题

动用期货投资者保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法获得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。

- ☐ A.期货投资者保障基金管理机构
- ☐ B.期货交易所
- ☐ C.中国证监会
- ☐ D.中国期货业协会

正确答案：A

名师解析：

动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，保障基金管理机构依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 11 题

客户期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以（）垫付。

- ☐ A.结算准备金
- ☐ B.客户保证金
- ☐ C.结算担保金
- ☐ D.风险准备金

正确答案： D

名师解析：

客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以风险准备金和自有资金垫付，不得占用其他客户的保证金。期货公司应当按照规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪作他用。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 12 题

某客户通过证券公司介绍在期货公司开户，基于期货经纪合同产生的责任应由（）对客户承担。

- ☐ A.证券公司或期货公司
- ☐ B.期货公司
- ☐ C.证券公司
- ☐ D.证券公司与期货公司共同

正确答案： B

名师解析：

证券公司按照委托协议对期货公司承担介绍业务委托责任。基于期货经纪合同的责任由期货公司直接对客户承担。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 13 题

期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控，进行每日稽核，发现问题应当立即报告（）。

- ☐ A.期货公司
- ☐ B.期货交易所
- ☐ C.期货保证金存管银行
- ☐ D.国务院期货监督管理机构

正确答案：D

名师解析：

期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控，进行每日稽核，发现问题应当立即报告国务院期货监督管理机构。国务院期货监督管理机构应当根据不同情况，依照本条例有关规定及时处理。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 14 题

下列关于会员制期货交易所召开理事会的表述，正确的是（）。

- ☐ A.会议须有1/2以上理事出席方为有效，决议须经全体理事2/3以上表决通过
- ☐ B.会议须有2/3以上理事出席方为有效，决议须经全体理事1/2以上表决通过
- ☐ C.会议须有2/3以上理事出席方为有效，决议须经出席会议的理事1/2以上表决通过
- ☐ D.会议须有1/2以上理事出席方为有效，决议须经出席会议的理事2/3以上表决通过

正确答案： B

名师解析：

理事会会议须有2/3以上理事出席方为有效，其决议须经全体理事1/2以上表决通过。理事会会议结束之日起10日内，理事会应当将会议决议及其他会议文件报告中国证监会。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 15 题

董事会会议结束之日起（）日内，董事会应当将会议决议及其他会议文件报告中国证监会

- ☐ A.15
- ☐ B.20
- ☐ C.10
- ☐ D.5

正确答案： C

名师解析：

董事会会议结束之日起10日内，董事会应当将会议决议及其他会议文件报告中国证监会。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 16 题

期货公司独立董事最多可以在（）家期货公司兼任独立董事。

- ☐ A.3
- ☐ B.5
- ☐ C.2
- ☐ D.1

正确答案： C

名师解析：

期货公司独立董事最多可以在2家期货公司兼任独立董事。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 17 题

期货公司申请从事期货投资咨询业务，申请日前（）的风险监管指标应当持续符合监管要求。

- ☐ A.6个月
- ☐ B.12个月
- ☐ C.3个月
- ☐ D.24个月

正确答案： A

名师解析：

申请日前6个月的风险监管指标持续符合监管要求。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 18 题

境外机构在境内设立、收购或者参股期货经营机构，以及境外期货经营机构在境内设立分支机构（含代表处）的管理办法，由（）制订，报国务院批准后施行。

- ☐ A.国务院期货监督管理机构
- ☐ B.国务院期货监督管理机构会同国务院商务主管部门
- ☐ C.国务院期货监督管理机构会同国务院商务主管部门、外汇管理部门等有关部门
- ☐ D.国务院期货监督管理机构会同国务院外汇管理部门

正确答案： C

名师解析：

境外机构在境内设立、收购或者参股期货经营机构，以及境外期货经营机构在境内设立分支机构（含代表处）的管理办法，由国务院期货监督管理机构会同国务院商务主管部门、外汇管理部门等有关部门制订，报国务院批准后施行。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 19 题

设立期货交易所，由（）审批。

- ☐ A.中国证监会会同人民银行、商务部
- ☐ B.财政部
- ☐ C.省级地方人民政府
- ☐ D.中国证监会

正确答案：D

名师解析：
设立期货交易所，由中国证监会审批。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 20 题

期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已经发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司（），但法律法规另有规定的除外。

- ☐ A.承担50%的赔偿责任
- ☐ B.不承担赔偿责任
- ☐ C.应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的80%
- ☐ D.需承担部分赔偿责任，赔偿额不超过损失的30%

正确答案：C

名师解析：

期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已经发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的百分之八十。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 21 题

下列关于期货公司的交易软件、结算软件供应商的表述，正确的是（）。

- ☐ A.供应商必须经国务院期货监督管理机构指定
- ☐ B.供应商应在中国期货业协会注册
- ☐ C.供应商不配合国务院期货监督管理机构调查，将被责令停业整顿
- ☐ D.供应商应按规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件资料

正确答案：D

名师解析：

期货公司的交易软件、结算软件，应当满足期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求。期货公司的交易软件、结算软件不符合要求的，国务院期货监督管理机构有权要求期货公司予以改进或者更换。国务院期货监督管理机构可以要求期货公司的交易软件、结算软件的供应商提供该软件的相关资料，供应商应当予以配合。国务院期货监督管理机构对供应商提供的相关资料负有保密义务。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 22 题

期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》以及期货业协会自律规则的，协会应当给予（）。

- ☐ A.纪律惩戒
- ☐ B.市场禁入
- ☐ C.行政处罚
- ☐ D.罚款

正确答案： A

名师解析：

期货从业人员违反本办法以及协会自律规则的，协会应当进行调查、给予纪律惩戒。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 23 题

关于结算担保金，下列表述不正确的是（）。

- ☐ A.结算担保金属于结算会员所有，用于应对结算会员违约风险
- ☐ B.实行全面结算制度的期货交易所应当建立结算担保金制度
- ☐ C.结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金
- ☐ D.实行会员分级结算制度的期货交易所应当建立结算担保金制度

正确答案： B

名师解析：

实行会员分级结算制度的期货交易所应当建立结算担保金制度。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 24 题

期货从业人员在执业过程中应当以专业的技能，以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务，并（）。

- ☐ A.最大限度维护投资者利益
- ☐ B.为投资者创造最大权益
- ☐ C.满足投资者的各项要求
- ☐ D.维护投资者的合法权益

正确答案：D

名师解析：

从业人员在执业过程中应当以专业的技能，以小心谨慎、勤勉尽责和独立客观的态度为投资者提供服务，维护投资者的合法权益。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 25 题

根据《期货交易所管理办法》，可以为非结算会员办理结算业务的是（）。

- ☐ A.交易结算会员和特别结算会员
- ☐ B.全面结算会员和交易结算会员
- ☐ C.特别结算会员和交易会员
- ☐ D.全面结算会员和特别结算会员

正确答案：D

名师解析：

《期货交易所管理办法》第六十六条：全面结算会员、特别结算会员可以为与其签订结算协议的非结算会员办理结算业务。交易结算会员不得为非结算会员办理结算业务。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 26 题

不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令入市交易的，收取的佣金应返还给客户，交易结果（）承担。

- ☐ A.由期货公司与客户共同
- ☐ B.由期货公司
- ☐ C.由经纪人
- ☐ D.由客户

正确答案：D

名师解析：

不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令入市交易的，收取的佣金应当返还给客户，交易结果由客户承担。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 27 题

下列关于期货公司分支机构经营管理的表述，错误的是（）。

- ☐ A.期货公司不得将分支机构委托给他人经营管理
- ☐ B.期货公司应当建立规范、完善的分支机构岗位责任制度和业务操作制度
- ☐ C.期货公司不得将分支机构承包、租赁给他人经营管理
- ☐ D.期货公司可以与他人合资、合作经营管理分支机构

正确答案：D

名师解析：

期货公司应当对分支机构实行集中统一管理，不得与他人合资、合作经营管理分支机构，不得将分支机构承包、租赁或者委托给他人经营管理。分支机构经营的业务不得超出期货公司的业务范围，并应当符合中国证监会对相关业务的规定。期货公司应当按照规定对营业部实行统一结算、统一风险管理、统一资金调拨、统一财务管理和会计核算。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 28 题

期货交易所风险准备金应按照（）来提取。

- ☐ A.手续费收入的30%的比例
- ☐ B.成交金额的30%的比例
- ☐ C.手续费收入的20%的比例
- ☐ D.成交金额的20%的比例

正确答案： C

名师解析：

期货交易所应当按照手续费收入的20%的比例提取风险准备金，风险准备金应当单独核算，专户存储。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 29 题

期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》，中国证监会及其派出机构可以（）。

- ☐ A.进行调查，给予纪律惩戒
- ☐ B.采取责令改正、监管谈话等措施
- ☐ C.进行调查，限制其人身自由
- ☐ D.给予其训诫、公开谴责

正确答案：B

名师解析：

期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》，中国证监会及其派出机构可以采取责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 30 题

期货投资者保障基金由（）集中管理、统筹使用。

- ☐ A.中国证监会
- ☐ B.期货交易所
- ☐ C.中国期货业协会
- ☐ D.财政部

正确答案：A

名师解析：

保障基金由中国证监会集中管理、统筹使用。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 31 题

下列单位或个人中，期货公司可以接受其委托为其进行期货交易的是（）。

- ☐ A.某国家机关
- ☐ B.中国期货业协会的工作人员
- ☐ C.某国有企业
- ☐ D.证券市场禁止进入者

正确答案： C

名师解析：

期货公司不得接受下列单位和个人的委托，为其进行期货交易：（一）国家机关和事业单位；（二）中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构、中国期货业协会工作人员及其配偶；（三）期货公司工作人员及其配偶；（四）证券、期货市场禁止进入者；（五）未能提供开户证明材料的单位和个人；（六）中国证监会规定的不得从事期货交易的其他单位和个人。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 32 题

关于期货公司经营期货经纪业务又同时经营其他期货业务的相关表述，错误的是（）。

- ☐ A.应当严格执行业务分离制度
- ☐ B.应当严格执行资金分离制度
- ☐ C.不得混合操作
- ☐ D.资金可以混合但业务必须分离

正确答案：D

名师解析：

期货公司经营期货经纪业务又同时经营其他期货业务的，应当严格执行业务分离和资金分离制度，不得混合操作。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 33 题

依法对期货公司及其分支机构实行自律管理的机构是（）。

- ☐ A.中国期货业协会
- ☐ B.期货保证金安全存管监控机构
- ☐ C.中国证监会
- ☐ D.中国证监会派出机构

正确答案： A

名师解析：

中国期货业协会和期货交易所依法对期货公司及其分支机构实行自律管理。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 34 题

下列关于期货保证金的表述，错误的是（）。

- ☐ A.非结算会员期货公司的客户出入金，只能通过非结算会员期货公司的期货保证金账户办理
- ☐ B.非结算会员期货公司收取的保证金，除用于客户的期货交易外，任何机构和个人不得占用、挪用
- ☐ C.非结算会员期货公司向客户收取的保证金属于非结算会员期货公司所有
- ☐ D.非结算会员期货公司与全面结算会员期货公司业务资金的往来，只能通过各自的期货保证金账户办理

正确答案：C

名师解析：

非结算会员是期货公司的，其与全面结算会员期货公司期货业务资金往来，只能通过各自的期货保证金账户办理。非结算会员的客户出入金，只能通过非结算会员的期货保证金账户办理。全面结算会员期货公司向非结算会员收取的保证金除用于非结算会员的期货交易外，任何机构或者个人不得占用、挪用。非结算会员向客户收取的保证金属于客户所有，除用于客户的期货交易外，任何机构或者个人不得占用、挪用。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 35 题

下列关于客户保证金的表述，正确的是（）。

- ☐ A.客户保证金可用于支付期货交易手续费
- ☐ B.客户保证金标准由期货交易所单独制定
- ☐ C.客户保证金名义上属于公司所有
- ☐ D.期货交易所可以向客户收取保证金

正确答案： A

名师解析：

期货公司向客户收取的保证金，属于客户所有，除下列可划转的情形外，严禁挪作他用：（一）依据客户的要求支付可用资金；（二）为客户交存保证金，支付手续费、税款；（三）国务院期货监督管理机构规定的其他情形。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 36 题

下列关于客户对交易结算报告内容异议的表述，错误的是（）。

- ☐ A.客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在期货经纪合同约定的时间内向期货公司提出书面异议
- ☐ B.客户对交易结算报告的内容无异议的，应当按照期货经纪合同约定的方式确认
- ☐ C.客户对交易结算报告未在期货交易所规定的时间内提出异议的，视为对交易结算报告内容的确认
- ☐ D.客户有异议的，期货公司应当在期货经纪合同约定的时间内予以核实

正确答案：B

名师解析：

客户对交易结算报告有异议的，应当在期货经纪合同约定的时间内以书面提出，期货公司应当在约定时间内进行核实。客户未在约定时间内提出异议的，视为对交易结算报告内容的确认。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 37 题

为保障期货公司具有快速资本补充机制，根据《期货公司风险监管指标管理办法》，以下可以按照一定比例计入净资本的负债项目是（）。

- ☐ A.期货公司向股东或者其关联企业借入的短期借款
- ☐ B.期货公司的长期借款
- ☐ C.期货公司向股东或者其关联企业借入的具有次级债务性质的长期借款
- ☐ D.期货公司的短期借款

正确答案： C

名师解析：

期货公司向股东或者其关联企业借入的具有次级债务性质的长期借款，可以在计算净资本时将所借入的长期借款按照中国证监会规定的比例计入净资本。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 38 题

期货公司申请从事期货投资咨询业务，注册资本应当不低于人民币（）元，且净资本不低于人民币（）元。

- ☐ A.2亿；5000万
- ☐ B.1亿；5000万
- ☐ C.2亿；8000万
- ☐ D.1亿；8000万

正确答案：D

名师解析：

期货公司申请从事期货投资咨询业务，应当具备下列条件：（一）注册资本不低于人民币1亿元，且净资本不低于人民币8000万元；（二）申请日前6个月的风险监管指标持续符合监管要求；（三）具有3年以上期货从业经历并取得期货投资咨询从业资格的高级管理人员不少于1名，具有2年以上期货从业经历并取得期货投资咨询从业资格的业务人员不少于5名，且前述高级管理人员和业务人员最近3年内无不良诚信记录，未受到行政、刑事处罚，且不存在因涉嫌违法违规正被有权机关调查的情形；（四）具有完备的期货投资咨询业务管理制度；（五）近3年内未因违法违规经营受到行政、刑事处罚，且不存在因涉嫌重大违法违规正被有权机关调查的情形；（六）近1年内不存在被监管机构采取《期货交易管理条例》第五十九条第二款、第六十条规定的监管措施的情形；（七）中国证监会根据审慎监管原则规定的其他条件。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 39 题

期货公司向客户发追加保证金通知，客户否认收到通知，由（）承担举证责任。

- ☐ A.期货公司经纪人
- ☐ B.客户代理人
- ☐ C.客户
- ☐ D.期货公司

正确答案： D

名师解析：

期货交易所通知期货公司追加保证金，期货公司否认收到上述通知的，由期货交易所承担举证责任。期货公司向客户发出追加保证金的通知，客户否认收到上述通知的，由期货公司承担举证责任。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 40 题

期货公司股东、董事不得越过（）直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。

- ☐ A.董事长
- ☐ B.董事会常设的风险管理委员会
- ☐ C.董事会
- ☐ D.总经理

正确答案：C

名师解析：

期货公司股东、董事不得违反公司规定的程序，越过董事会直接向首席风险官下达指令或者干涉首席风险官的工作。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 41 题

期货公司交易保证金不足，且未能按期货交易所规定的时间追加保证金，交易规则规定不明确的，期货交易所有权就其未平仓的期货合约强行平仓，强行平仓造成的损失，由()。

- ☐ A.期货公司承担
- ☐ B.期货交易所承担
- ☐ C.期货交易所承担主要责任
- ☐ D.期货交易所与期货公司共同承担

正确答案： A

名师解析：

期货公司的交易保证金不足，又未能按期货交易所规定的时间追加保证金的，按交易规则的规定处理；规定不明确的，期货交易所有权将其未平仓的期货合约强行平仓，强行平仓所造成的损失，由期货公司承担。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 42 题

- () 可以对期货投资者保障基金的规模、缴纳比例和缴纳方式进行调整。
- ☐ A.财政部
 - ☐ B.中国证监会
 - ☐ C.期货投资者保障基金管理机构
 - ☐ D.中国人民银行

正确答案： B

名师解析：

保障基金的规模、缴纳比例和缴纳方式，由中国证监会根据期货市场发展状况、市场风险水平等情况调整确定。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 43 题

首席风险官任期届满前，期货公司董事会（）。

- ☐ A.可以随时免除其职务
- ☐ B.无正当理由不得免除其职务
- ☐ C.免除其职务须取得监管部门批准
- ☐ D.应当提前30日将免除决定通知本人

正确答案： B

名师解析：

首席风险官任期届满前，期货公司董事会无正当理由不得免除其职务。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 44 题

期货公司应当妥善保存客户资料，客户资料保存期限自账户销户之日起不得少于（）年。

- ☐ A.5
- ☐ B.20
- ☐ C.10
- ☐ D.15

正确答案： B

名师解析：

期货公司应当妥善保存客户开户资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项资料，任何人不得隐匿、伪造、篡改或者毁损，除依法接受调查和检查外，应当为客户保密，不得非法提供他人。客户资料保存期限自账户销户之日起不得少于20年。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 45 题

期货公司管理人员对期货从业人员发出违法指令的，期货从业人员应当（）。

- ☐ A.先执行并向中国证监会报告
- ☐ B.先执行并向期货公司董事会报告
- ☐ C.抵制并及时向中国期货业协会报告
- ☐ D.抵制并及时向期货公司高级管理人员或者董事会报告

正确答案：D

名师解析：

期货公司对期货从业人员发出违法违规指令的，期货从业人员应当予以抵制，并及时按照所在机构内部程序向高级管理人员或者董事会报告。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 46 题

侵权与违约竞合的期货纠纷案件，依（）确定管辖。

- ☐ A.合同履行地
- ☐ B.当事人选择的诉由
- ☐ C.违约
- ☐ D.侵权

正确答案： B

名师解析：

侵权与违约竞合的期货纠纷案件，依当事人选择的诉由确定管辖。当事人既以违约又以侵权起诉的，以当事人起诉状中在先的诉讼请求确定管辖。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 47 题

期货公司应当缴纳期货投资者保障基金，但在特定情况下经批准可以暂停缴纳。这些特定情形不包括（）。

- ☐ A.期货公司遭受重大突发市场风险
- ☐ B.期货公司当年发生财务亏损
- ☐ C.期货公司遭受不可抗力
- ☐ D.保障基金总额足以覆盖市场风险

正确答案： B

名师解析：

有下列情形之一的，经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金：

- （一）保障基金总额足以覆盖市场风险；
- （二）期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力。当前款情形消除后，经中国证监会、财政部批准，应当恢复缴纳。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 48 题

期货交易所未代期货公司履行期货合约，期货公司应当根据客户请求向期货交易所主张权利。期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的，客户可直接起诉期货交易所，期货公司可作为（ ）参加诉讼。

- ☐ A.原告
- ☐ B.第三人
- ☐ C.被告
- ☐ D.证人

正确答案： B

名师解析：

期货交易所未代期货公司履行期货合约，期货公司应当根据客户请求向期货交易所主张权利。期货公司拒绝代客户向期货交易所主张权利的，客户可直接起诉期货交易所，期货公司可作为第三人参加诉讼。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 49 题

根据《期货公司风险监管指标管理办法》，以下选项中属于期货公司风险监管指标的是（）。

- ☐ A.注册资本与净资产的比例
- ☐ B.净资产
- ☐ C.流动资产与流动负债的比例
- ☐ D.负债与资产的比例

正确答案： C

名师解析：

期货公司应当持续符合以下风险监管指标标准：

- （一） 净资本不得低于人民币3000万元；
- （二） 净资本与公司风险资本准备的比例不得低于100%；
- （三） 净资本与净资产的比例不得低于20%；
- （四） 流动资产与流动负债的比例不得低于100%；
- （五） 负债与净资产的比例不得高于150%；
- （六） 规定的最低限额结算准备金要求。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 50 题

期货交易所的会员期货公司，与期货交易所之间构成（）。

- ☐ A.期货经纪关系
- ☐ B.期货居间关系
- ☐ C.会员团体关系
- ☐ D.委托代理关系

正确答案：C

名师解析：

期货公司作为期货交易所会员，构成了与期货交易所的“会员团体”关系。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 51 题

期货公司拟免除（）职务的，应当在作出决定前向中国证监会派出机构报告。

- ☐ A.董事长
- ☐ B.独立董事
- ☐ C.首席风险官
- ☐ D.监事会主席

正确答案： C

名师解析：

期货公司拟免除首席风险官的职务，应当在作出决定前10个工作日将免职理由及其履行职责情况向公司住所地的中国证监会派出机构报告。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 52 题

自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起（），任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。

- ☐ A.2年内
- ☐ B.1年内
- ☐ C.3年内
- ☐ D.5年内

正确答案： A

名师解析：

自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选之日起2年内，任何期货公司不得任用该人员担任董事、监事和高级管理人员。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 53 题

构成操纵期货市场犯罪，情节特别严重的，处（）有期徒刑。

- ☐ A.10年以上
- ☐ B.3年以上7年以下
- ☐ C.5年以上10年以下
- ☐ D.3年以下

正确答案： C

名师解析：

构成操纵期货市场犯罪，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 54 题

证券公司应当在其经营场所显著位置或者其网站，公开其为期货公司提供中间介绍业务的相关信息，中国证监会及其派出机构可以根据（）原则，要求证券公司调整相关信息的公开方式。

- ☐ A.公开
- ☐ B.审慎监管
- ☐ C.公正
- ☐ D.公平

正确答案： B
名师解析：
中国证监会及其派出机构可以根据审慎监管原则，要求证券公司调整相关信息的公开方式。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 55 题

下列拟成为期货公司主要股东的企业，不符合条件的是（）。

- ☐ A.乙企业或有负债占净资产的40%
- ☐ B.甲企业净资产占实收资本的50%
- ☐ C.丁企业实收资本和净资产分别为3500万元和1500万元
- ☐ D.丙企业实收资本和净资产均达到2亿元

正确答案： C

名师解析：

《期货公司监督管理办法》对期货公司主要股东、控股股东、第一大股东的条件分别作了规定：主要股东为法人或者非法人组织的，应当具备下列条件：1、实收资本和净资产均不低于人民币1亿元；2、净资产不低于实收资本的50%，或有负债低于净资产的50%，不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险；3、具备持续盈利能力，持续经营3个以上完整的会计年度，最近3个会计年度连续盈利；4、出资额不得超过其净资产，且资金来源真实合法，不得以委托资金、负债资金等入股期货公司；5、信誉良好、公司治理规范、组织架构清晰、股权结构透明，主营业务性质与期货公司具有相关性；6、没有较大数额的到期未清偿债务；7、近3年末因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚；8、未因涉嫌重大违法违规正在被有权机关立案调查或者采取强制措施；9、近3年作为公司（含金融机构）的股东或者实际控制人，未有滥用股东权利、逃避股东义务等不诚信行为。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 56 题

中国证监会对期货公司风险监管指标设置的预警标准，正确的是（）。

- ☐ A.期货公司应当按照公司章程的有关规定计算风险监管指标的预警标准
- ☐ B.最低限额结算准备金不设预警标准
- ☐ C.规定“不得高于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的120%
- ☐ D.规定“不得低于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的80%

正确答案：B

名师解析：

中国证监会对风险监管指标设置预警标准。规定“不得低于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的120%，规定“不得高于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的80%。最低限额结算准备金不设预警标准。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 57 题

期货保证金的所有权性质有赖于《民法典》的（ ）。

- ☐ A.物权编
- ☐ B.人格权编
- ☐ C.合同编
- ☐ D.侵权责任编

正确答案：D

名师解析：

期货保证金的所有权性质有赖于《民法典》的侵权责任编。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 58 题

关于我国期货保证金安全存管监控机构表述不正确的是（）。

- ☐ A.期货投资者保障基金由中国期货市场监控中心代管
- ☐ B.中国期货市场监控中心依照有关规定对保证金安全实施监控,进行稽核，发现问题应当立即报告国务院期货监督管理机构
- ☐ C.中国期货市场监控中心承担期货市场统一开户的职能
- ☐ D.中国期货市场监控中心负责期货市场运行的监测监控，但不负责期货经营机构的监测监控

正确答案：D

名师解析：

期货经营机构监测监控是中国期货市场监控中心的职能之一。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 59 题

中国期货业协会的最高权力机构是（）。

- ☐ A.专业委员会
- ☐ B.会员大会
- ☐ C.会长办公会
- ☐ D.理事会

正确答案： B

名师解析：

中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会。会员大会是协会的最高权力机构，有权决定协会的重大事项。



单项选择题（本类题共60小题，每小题0.5分，共30分。每小题备选答案中，只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 60 题

境外交易者参与我国境内特定品种期货交易的方式不包括（）。

- ☐ A.境外交易者可以委托境外经纪机构参与境内特定品种期货交易
- ☐ B.符合条件的境外交易者可以直接在期货交易所从事境内特定品种期货交易
- ☐ C.境外交易者可以委托境内期货公司参与境内特定品种期货交易
- ☐ D.境外交易者可以委托境内交易者参与境内特定品种期货交易

正确答案：D

名师解析：

根据《特定品种办法》，境外交易者参与境内特定品种交易，可以有以下四种路径：1、境外交易者委托境内期货公司参与境内特定品种交易。2、境外交易者委托境外经纪机构参与境内特定品种交易。3、境外交易者委托境外经纪机构后转委托境内期货公司参与境内特定品种交易。4、境外交易者直接入场参与交易。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 61 题

按照要求，首席风险官应当向监管部门履行的定期报告有（）。

- ☐ A.月度报告
- ☐ B.季度报告
- ☐ C.半年度报告
- ☐ D.年度报告

正确答案：BD

名师解析：

首席风险官应当在每季度结束之日起10个工作日内向公司住所地中国证监会派出机构提交季度工作报告；每年1月20日前向公司住所地中国证监会派出机构提交上一年度全面工作报告，报告期货公司合规经营、风险管理状况和内部控制状况，以及首席风险官的履行职责情况，包括首席风险官所作的尽职调查、提出的整改意见以及期货公司整改效果等内容。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 62 题

为保障期货公司具有快速资本补充机制，根据《期货公司风险监管指标管理办法》，以下负债项目可以按照一定比例计入净资本的是（）。

- ☐ A.期货公司借入的次级债务
- ☐ B.期货公司向股东或者其关联企业借入的具有次级债务性质的长期贷款
- ☐ C.期货公司向股东或者其关联企业借入的短期贷款
- ☐ D.期货公司应付交易所质押款

正确答案：AB

名师解析：

中国证监会及其派出机构可以根据审慎监管原则要求期货公司调整扣减比例。期货公司借入次级债务的，可以将所借入的次级债务按照中国证监会规定的比例计入净资本。期货公司向股东或者其关联企业借入的具有次级债务性质的长期借款，可以在计算净资本时将所借入的长期借款按照中国证监会规定的比例计入净资本。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 63 题

下列机构中，不得代理客户从事期货交易的有()。

- ☐ A.期货公司
- ☐ B.期货交易所的非期货公司结算会员
- ☐ C.为期货公司提供中间介绍业务的机构
- ☐ D.期货交易所

正确答案：BCD

名师解析：

期货交易所的非期货公司结算会员、为期货公司提供中间介绍业务的机构、期货交易所不得代理客户从事期货交易。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 64 题

下列拟成为期货公司主要股东的企业，不符合条件的有（）。

- ☐ A.乙企业有较大数额的到期未清偿债务
- ☐ B.丁企业或有负债达到净资产的60%
- ☐ C.丙企业4年前因违法违规经营受到行政处罚
- ☐ D.甲企业累计对外长期股权投资超过自身净资产

正确答案： ABD

名师解析：

期货公司主要股东为法人或者其他非法人组织的，应当具备下列条件：（一）实收资本和净资产均不低于人民币1亿元。（二）净资产不低于实收资本的50%，或有负债低于净资产的50%，不存在对财务状况产生重大不确定影响的其他风险。（三）具备持续盈利能力，持续经营3个以上完整的会计年度，最近3个会计年度连续盈利（四）出资额不得超过其净资产，且资金来源真实合法，不得以委托资金、负债资金等入股期货公司；（五）信誉良好、公司治理规范、组织架构清晰、股权结构透明，主营业务性质与期货公司具有相关性；（六）没有较大数额的到期未清偿债务；（七）近3年末因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 65 题

根据《期货投资者保障基金管理办法》，期货交易活动实行的原则有()。

- ☐ A.公平
- ☐ B.投资者投资决策自主、投资风险自担
- ☐ C.公正
- ☐ D.公开

正确答案：ABCD

名师解析：

期货交易活动实行公开、公平、公正和投资者投资决策自主、投资风险自担的原则。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 66 题

下列关于会员制期货交易所会员大会的陈述，正确的有（）。

- ☐ A.会员大会由理事长主持
- ☐ B.召开会员大会，应当将会议审议的事项于会议召开10日前通知会员
- ☐ C.会员大会由理事会召集
- ☐ D.临时会员大会不得对通知中未列明的事项作出决议

正确答案：ABCD

名师解析：

会员大会由理事会召集，每年召开一次会员大会由理事长主持。召开会员大会，应当将会议审议的事项于会议召开10日前通知会员。临时会员大会不得对通知中未列明的事项作出决议。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 67 题

下列关于期货公司与客户关系的描述，正确的有()。

- ☐ A.除依法接受调查和检查期货公司应当为客户保密
- ☐ B.期货公司应当建立健全客户投诉处理制度
- ☐ C.期货公司应当妥善保存客户开户资料
- ☐ D.期货公司应当向客户充分揭示风险

正确答案：ABCD

名师解析：

除依法接受调查和检查期货公司应当为客户保密,期货公司应当建立健全客户投诉处理制度,妥善保存客户开户资料,向客户充分揭示风险。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 68 题

期货交易所解散的法定情形包括（）。

- ☐ A.总经理决定解散
- ☐ B.会员大会或股东大会决定解散
- ☐ C.章程规定的营业期限届满
- ☐ D.中国证监会决定关闭

正确答案：BCD

名师解析：

期货交易所因下列情形之一解散：①章程规定的营业期限届满；②会员大会或者股东大会决定解散；③中国证监会决定关闭。期货交易所因前款第①项、第②项情形解散的，由中国证监会批准。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 69 题

下列关于全面结算会员期货公司与非结算会员之间结算协议相关问题的表述，正确的是（）。

- ☐ A.非结算会员在交易结算协议约定的时间内既未对交易结算报告确认，也未提出异议的，视为对该报告内容的确认
- ☐ B.非结算会员查询交易结算报告的方式和时间要在结算协议中明确约定
- ☐ C.期货交易所应当在规定的时间内对非结算会员关于交易结算报告的异议予以核实
- ☐ D.非结算会员对交易结算报告的内容有异议的，应当以书面形式向全面结算会员期货公司提出异议

正确答案： ABD

名师解析：

非结算会员应当按照结算协议约定的时间和方式查询交易报告。非结算会员对交易结算报告的内容有异议的，应当在结算协议约定的时间内书面向全面结算会员期货公司提出异议，非结算会员对交易结算报告的内容无异议的，应当按照结算协议约定的方式确认。非结算会员在结算协议约定的时间内既未对交易结算报告确认，也未提出异议的，视为对该报告内容的确认。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 70 题

下列关于全面结算会员期货公司结算业务的表述，正确的有（）。

- ☐ A.根据期货交易所结算结果及时对非结算会员进行结算，并出具交易结算报告
- ☐ B.确保交易结算报告真实、准确和完整
- ☐ C.对非结算会员的所有结算科目的内容应当与期货交易所保持一致
- ☐ D.建立并执行当日无负债结算制度

正确答案：ABCD

名师解析：

全面结算会员期货公司应当建立并执行当日无负债结算制度。期货交易所对全面结算会员期货公司结算后，全面结算会员期货公司应当根据期货交易所结算结果及时对非结算会员进行结算，并出具交易结算报告。全面结算会员期货公司对非结算会员的所有结算科目的内容、格式、处理方式和处理日期应当与期货交易所保持一致。全面结算会员期货公司应当确保交易结算报告真实、准确和完整。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 71 题

证券公司介绍其控股股东参与期货交易，以下做法错误的是（）。

- ☐ A.代股东下达交易指令
- ☐ B.代表股东与期货公司签订期货经纪合同
- ☐ C.对股东的开户资料进行审查
- ☐ D.代股东接收交易密码

正确答案： ABD

名师解析：

证券公司应当建立完备的协助开户制度，对客户的开户资料 and 身份真实性等进行审查，向客户充分揭示期货交易风险，解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系，告知期货保证金安全存管要求。证券公司应当及时将客户开户资料提交期货公司，期货公司应当复核后与客户签订期货经纪合同，办理开户手续。证券公司不得代客户下达交易指令，不得利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易，不得代客户接收、保管或者修改交易密码。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 72 题

根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当建立（）。

- ☐ A.动态的风险监控机制
- ☐ B.动态的资本补充机制
- ☐ C.动态的保证金监控机制
- ☐ D.与风险监管指标相适应的内部控制制度

正确答案： ABD

名师解析：

期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度，应当建立动态的风险监控和资本补充机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 73 题

根据《期货从业人员管理办法》，期货公司管理人员对期货从业人员发出违法违规指令，期货从业人员按照规定向公司报告，公司未妥善处理的，期货从业人员应当依法向（）报告。

- ☐ A.中国期货业协会
- ☐ B.新闻媒体
- ☐ C.中国证监会
- ☐ D.公安机关或者检察院

正确答案：AC

名师解析：

机构未妥善处理的，期货从业人员应当及时向中国证监会或者协会报告，中国证监会和协会应当对期货从业人员的报告行为保密。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 74 题

担任期货公司总经理、副总经理，应当具备的条件包括（）。

- ☐ A.具有符合规定的管理工作经历
- ☐ B.具有符合规定的专业工作经验要求
- ☐ C.具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位
- ☐ D.具有期货从业人员资格

正确答案：ABCD

名师解析：

申请经理层人员的任职资格，应当具备下列条件：具有期货从业人员资格；具有大学本科以上学历或者取得学士以上学位；通过中国证监会认可的资质测试；第十二条：申请总经理、副总经理的任职资格，除具备第十一条规定外，还应当具备：具有从事期货业务3年以上经验，或者其他金融业务4年以上经验，或者法律、会计业务5年以上经验；担任期货公司、证券公司等金融机构部门负责人以上职务不少于2年，或者具有相当职位管理工作经历。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 75 题

在某期货公司交易保证金不足的情况下，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金，由于行情向持仓不利的方向变化，导致期货公司发生透支并造成100万元的扩大损失，此时期货交易所应向该期货公司赔偿。下列符合规定的有（）。

- ☐ A.期货公司不承担责任
- ☐ B.期货交易所承担主要赔偿责任
- ☐ C.期货公司承担主要责任
- ☐ D.期货交易所不承担赔偿责任

正确答案： AB

名师解析：

期货公司交易保证金不足的情况下，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金，由于行情向持仓不利的方向变化，导致期货公司发生透支发生的扩大损失，期货交易所承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的60%。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 76 题

期货投资者保障基金管理机构应当定期编报保障基金的筹集、管理、使用报告、经会计师事务所审计后，报送（）。

- ☐ A.财政部
- ☐ B.中国证监会
- ☐ C.中国人民银行
- ☐ D.期货交易所

正确答案： AB

名师解析：

保障基金管理机构应当及时将保障基金的使用、补偿、追偿等情况报告中国证监会和财政部。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 77 题

期货投资者保障基金的后续资金来源包括（）。

- ☐ A.保障基金管理机构接受的其他合法财产
- ☐ B.保障基金管理机构追偿的财产
- ☐ C.期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的一定比例缴纳
- ☐ D.期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的一定比例缴纳

正确答案：ABCD

名师解析：

保障基金的后续资金来源包括：

- （一）期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的一定比例缴纳；
- （二）期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的一定比例缴纳；
- （三）保障基金管理机构追偿或者接受的其他合法财产。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 78 题

根据《证券期货市场诚信监督管理办法》，中国证监会面向以下市场主体（），建立诚信积分制度，实行诚信分类监督管理。

- ☐ A.发行人
- ☐ B.期货公司
- ☐ C.证券公司
- ☐ D.上市公司

正确答案：ABCD

名师解析：
中国证监会建立发行人、上市公司、全国中小企业股份转让系统挂牌公司、证券公司、期货公司、基金管理人、证券期货服务机构、证券期货基金从业人员等主要市场主体的诚信积分制度，实行诚信分类监督管理。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 79 题

以下关于期货公司独立董事的表述，正确的有（）。

- ☐ A.应当具有期货从业人员资格
- ☐ B.期货公司免除独立董事职务的，应当自作出决定之日起10日内向公司所在地中国证监会派出机构报告
- ☐ C.最多可以在2家期货公司兼任独立董事
- ☐ D.应当通过中国证监会认可的资质测试

正确答案：CD

名师解析：

期货公司独立董事应当通过中国证监会认可的资质测试，最多可以在2家期货公司兼任独立董事。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 80 题

根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，下列确定资产管理计划所属类别的说法，正确的有（）。

- ☐ A.投资于存款，债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%的，为固定收益类
- ☐ B.投资于债权类、股权类、商品及金融衍生品类资产的比例未达到固定收益类、权益类、商品及金融衍生品类产品标准的，为混合类
- ☐ C.投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产80%，且衍生品账户权益超过资产管理计划总资产30%的，为商品及金融衍生品类
- ☐ D.投资于股票、未上市企业股权等股权类资产而比例不低于资产管理计划总资产80%的，为权益类

正确答案： ABD

名师解析：

资产管理计划应当具有明确、合法的投资方向，具备清晰的风险收益特征，并区分最终投向资产类别，按照下列规定确定资产管理计划所属类别：

（一）投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%的，为固定收益类；

（二）投资于股票、未上市企业股权等股权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%的，为权益类；

（三）投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不低于资产管理计划总资产80%，且衍生品账户权益超过资产管理计划总资产20%的，为商品及金融衍生品类；

（四）投资于债权类、股权类、商品及金融衍生品类资产的比例未达到前三类产品标准的，为混合类。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 81 题

根据《期货公司风险监管指标管理办法》，当净资本与风险资本准备的比例与上月相比变动超过20%的，期货公司应当向（）提交书面报告。

- ☐ A.中国期货业协会
- ☐ B.期货交易所
- ☐ C.全体董事
- ☐ D.公司住所地中国证监会派出机构

正确答案：CD

名师解析：

净资本与风险资本准备的比例与上月相比变动超过20%的，期货公司应当向公司住所地中国证监会派出机构提交书面报告，说明原因，并在5个工作日内向全体董事提交书面报告。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 82 题

期货交易所履行的职责有（）。

- ☐ A.组织并监督交易、结算和交割
- ☐ B.提供交易的场所、设施和服务
- ☐ C.设计合约、安排合约上市
- ☐ D.为期货交易提供集中履约担保

正确答案：ABCD

名师解析：

期货交易所应当依照条例和国务院期货监督管理机构的规定，建立、健全各项规章制度加强对交易活动的风险控制和对会员以及交易所工作人员的监督管理。期货交易所履行下列职责：

- （一）提供交易的场所、设施和服务；
- （二）设计合约，安排合约上市；
- （三）组织并监督交易、结算和交割；
- （四）为期货交易提供集中履约担保；
- （五）按照章程和交易规则对会员进行监督管理；
- （六）国务院期货监督管理机构规定的其他职责。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 83 题

为依法惩治证券期货犯罪，最高人民法院、最高人民检察院先后发布（）。

- ☐ A. 《关于办理操纵证券市场、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释》
- ☐ B. 《刑法修正案（十一）》
- ☐ C. 《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
- ☐ D. 《关于办理利用未公开信息交易刑事案件适用法律若干问题的解释》

正确答案：ACD

名师解析：

为依法惩治内幕交易、操纵市场等证券期货犯罪，最高人民法院、最高人民检察院于2012年发布了《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，又于2019年发布了《关于办理利用未公开信息交易刑事案件适用法律若干问题的解释》和《关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释》，以指导司法机关正确适用法律，办理好涉及期货市场的内幕交易和操纵市场等刑事案件。在此基础上，全国人大于2020年12月发布《刑法修正案（十一）》，将“不以成交为目的，频繁或者大量申报买入、卖出证券、期货合约并撤销申报的”“利用虚假或者不确定的重大信息，诱导投资者进行证券、期货交易的”“对证券、证券发行人、期货交易标的公开作出评价、预测或者投资建议，同时进行反向证券交易或者相关期货交易的”等行为认定为操纵证券、期货市场罪的表现形式，进一步加大对期货市场违法行为的惩治力度。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 84 题

中国证监会派出机构对期货交易所会员进行风险处置并采取监管措施的，经中国证监会批准，期货交易所应当在（）等方面予以配合。

- ☐ A.移仓
- ☐ B.强行平仓
- ☐ C.限制会员资金划转
- ☐ D.限制会员开仓

正确答案：ABCD

名师解析：

中国证监会派出机构对期货交易所会员进行风险处置，采取监管措施的，经中国证监会批准，期货交易所应当在限制会员资金划转、限制会员开仓、移仓和强行平仓等方面予以配合。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 85 题

中国期货业协会的主要职责中，包括（）。

- ☐ A.对会员之间，会员与客户之间发生的纠纷进行调解
- ☐ B.为期货投资者提供交易结算信息查询
- ☐ C.制定行业的自律管理规定
- ☐ D.教育和组织会员遵守期货市场法律法规和监管政策

正确答案：ACD

名师解析：

中国期货业协会的主要职责：（一）教育职责，教育职责即教育和组织会员遵守期货法律法规和监管政策。中国期货业协会作为期货业自律性管理组织，有义务组织会员学习期货市场法律法规及监管政策，并教育督促会员认真贯彻、遵守。（二）自律规范，自律规范即制定会员应当遵守的行业自律性规则，监督、检查会员行为，对违反中国期货业协会章程和自律性规则的，按照规定给予纪律处分。中国期货业协会有权根据期货市场法律法规和监管政策，及时制定行业的自律管理规定。（三）从业管理，从业管理即负责期货从业人员资格的认定、管理以及撤销工作。从业人员是期货市场有效运行和持续发展的微观基础。（四）纠纷调解，纠纷调解即受理客户与期货业务有关的投诉，对会员之间、会员与客户之间发生的纠纷进行调解。（五）权益维护，权益维护即依法维护会员的合法权益，向中国证监会反映会员的建议和要求。（六）培训交流，培训交流即组织期货从业人员的业务培训，开展会员间的业务交流。（七）组织研究，组织研究即组织会员就期货业的发展、运作以及有关内容进行研究。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 86 题

下列关于期货公司董事会的表述，错误的有（）。

- ☐ A.独立董事可以在期货公司担任董事会以外的职务
- ☐ B.独资期货公司可以不设董事会
- ☐ C.期货公司可以设立独立董事
- ☐ D.期货公司应当设立董事会

正确答案： AB

名师解析：

《期货公司监督管理办法》规定，期货公司应当设立董事会，并按照《公司法》的规定设立监事会或监事，切实保障监事会和监事对公司经营情况的知情权。期货公司可以设立独立董事，期货公司的独立董事不得在期货公司担任董事会以外的职务，不得与本期期货公司存在可能妨碍其作出独立、客观判断的关系。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 87 题

单位伪造、变造、转让期货公司的经营许可证，构成犯罪的，应受的处罚有（）。

- ☐ A.情节严重的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金
- ☐ B.对直接负责的主管人员处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处二万元以上二十万元以下罚金
- ☐ C.对单位判处罚金
- ☐ D.对其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金

正确答案：ABCD

名师解析：

伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪是指伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的行为。犯本罪的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 88 题

某期货公司编造并且传播有关期货交易的虚假信息，扰乱期货市场秩序，下列关于其法律责任的表述，正确的有（）。

- ☐ A.情节严重的，责令停业整顿
- ☐ B.对直接责任人员给予警告，并处罚款
- ☐ C.造成严重后果的，对直接责任人员处以无期徒刑
- ☐ D.对公司给予警告，没收违法所得，并处罚款

正确答案： ABD

名师解析：

期货公司编造并传播有关期货交易的虚假信息，扰乱期货交易市场的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销期货从业人员资格。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 89 题

下列行为属于期货公司欺诈客户行为的有（）。

- ☐ A.甲期货公司在经纪业务中与大客户约定分享利益、共担风险
- ☐ B.乙期货公司未将客户交易指令下达到期货交易所
- ☐ C.丁期货公司的客户蓄意串通,按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量
- ☐ D.丙期货公司业务员在客户开户交易前未向客户出示风险说明书

正确答案： ABD

名师解析：

丁期货公司行为属于操纵市场行为。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 90 题

会员在期货交易中违约并出现保证金不足时，实行会员分级结算制度的期货交易所可以用（）来承担违约责任。

- ☐ A.期货交易所的自有资金
- ☐ B.结算担保金
- ☐ C.违约会员的自有资金
- ☐ D.期货交易所风险准备金

正确答案：ABCD

名师解析：

会员在期货交易中违约并出现保证金不足时，实行会员分级结算制度的期货交易所可以用违约会员的自有资金、结算担保金、期货交易所风险准备金和期货交易所自有资金承担。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 91 题

【综合题】（不定项）甲、乙是某期货公司的客户，做期货交易。甲持有空头合约，乙持有多头合约，甲和乙均向期货公司申请交割。期货公司因疏忽未代甲办理交割；乙虽然正常交割，但在交割仓库提供时发现所提交割品已霉烂变质，无法使用。对于货物的质量问题，乙应当向（）主张权利。

- ☐ A.乙的交易对手方
- ☐ B.期货公司
- ☐ C.交割仓库
- ☐ D.期货交易所

正确答案：CD

名师解析：

交割仓库未履行货物验收职责或者因保管不善给仓单持有人造成损失的，应当承担赔偿责任。交割仓库不能在期货交易所交易规则规定的期限内，向标准仓单持有人交付符合期货合约要求的货物，造成标准仓单持有人损失的，交割仓库应当承担责任，期货交易所承担连带责任。期货交易所承担责任后，有权向交割仓库追偿。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 92 题

【综合题】（不定项）某期货公司在开展期货投资咨询业务过程中，为降低经营成本，决定投资咨询业务由公司总部研发部门负责，为加大投资咨询业务开发力度，培养投资咨询方面的专业人才，公司还鼓励交易、结算等其他部门工作人员在完成本职工作的前提下，以公司名义或者个人名义兼职从事投资咨询业务，根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》，下列表述正确的是（）。

- ☐ A.公司交易、结算等业务人员兼职从事期货投资咨询业务是错误的，期货投资咨询业务人员应当与这些业务人员岗位独立，权责分离
- ☐ B.公司员工以个人名义从事投资咨询业务是错误的，期货投资咨询业务人员应当以期货公司名义开展投资咨询业务活动
- ☐ C.公司决定将期货投资咨询业务由公司总部研发部负责是错误的，期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理
- ☐ D.公司行为符合《期货公司期货投资咨询业务试行办法》的规定

正确答案：ABC

名师解析：

期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理。期货公司营业部应当在公司总部的统一管理下对外提供期货投资咨询服务。期货投资咨询业务人员应当以期货公司名义开展期货投资咨询业务活动，不得以个人名义为客户提供期货投资咨询服务。期货投资咨询业务人员应当与交易、结算、风险控制、财务、技术等业务人员岗位独立，职责分离。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 93 题

【综合题】（不定项）客户王某收到期货公司追加保证金通知后，表示将提交有价证券作为保证金。第二天，王某未能按规定补足保证金，其保证金仍然低于交易所规定的保证金水平，要求公司暂时为其保留持仓。由于王某资信状况一直良好，期货公司与王某签订了书面保仓协议。如果随后交易中，王某账户穿仓，以下说法正确的是（）。

- ☐ A.保留持仓期间造成的损失，由期货公司承担；穿仓造成的损失由客户承担
- ☐ B.上述保仓协议违反相关法律、法规规定
- ☐ C.上述保仓协议不违反相关法律、法规规定
- ☐ D.保留持仓期间造成的损失，由客户承担；穿仓造成的损失由期货公司承担

正确答案：CD

名师解析：

客户的交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间造成的损失，由客户承担;穿仓造成的损失，由期货公司承担。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 94 题

【综合题】（不定项）甲是某期货公司客户，期货公司在为甲下达交易指令时，与其他客户混码交易，如下达的指令已经入场成交，则对交易损失的描述正确的是（）。

- ☐ A.甲与期货公司各承担一部分
- ☐ B.完全由甲承担
- ☐ C.期货交易所承担一部分
- ☐ D.完全由期货公司承担

正确答案：D

名师解析：

期货公司进行混码交易的，客户不承担责任，但期货公司能够举证证明其已按照客户交易指令入市交易的，客户应当承担相应的交易结果。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 95 题

【综合题】（不定项）某期货公司的期末财务报表显示，流动资产为6000万元，流动负债为5500万元。根据《期货公司风险监管指标管理办法》，该期货公司流动资产与流动负债的比例（）。

- ☐ A.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当责令该期货公司限期整改
- ☐ B.不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当限制该期货公司部分期货业务
- ☐ C.符合风险监管指标规定标准要求，但低于风险监管指标的预警标准
- ☐ D.符合风险监管指标规定标准要求，并优于风险监管指标的预警标准

正确答案： C

名师解析：

期货公司的流动资产与流动负债的比例不得低于100%。风险监管指标设置预警标准。规定“不得低于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的120%，规定“不得高于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的80%。本题中，该公司期末流动资产与流动负债的比例是： $6000/5500 \approx 1.09$ ，即109%，符合“流动资产与流动负债的比例不得低于100%”的标准要求，但是低于120%的预警标准。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 96 题

【综合题】（不定项）某证券公司拟设立全资期货公司，期货公司注册资本为1亿元，拟以7500万元人民币以及经评估作价为2500万元的、抵债取得的对其他公司的股权出资。拟设立的全资期货公司为（）。

- ☐ A.证券公司的子公司，不属于金融机构
- ☐ B.证券公司的子公司，属于金融机构
- ☐ C.证券公司的分支机构，属于金融机构
- ☐ D.证券公司的分支机构，不属于金融机构

正确答案： B

名师解析：

期货公司与其控股股东在业务、人员、资产、财务、场所等方面应当严格分开，独立经营，独立核算。本题中，期货公司由证券公司全资投资，根据规定，应当具有独立法人资格，因此期货公司是子公司。设立期货公司，应当经国务院期货监督管理机构批准，并在公司登记机关登记注册。因此拟设立的全资期货公司属于金融机构。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 97 题

【综合题】（不定项）根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》下列属于期货公司投资咨询业务的是（）。

- ☐ A.为客户小丁设计套利的投资方案，拟定期货交易策略
- ☐ B.为某粮食企业收集整理小麦期货市场信息及与小麦种植相关的各类经济信息，研究分析期货、现货价格及相关影响因素，提供研究分析报告
- ☐ C.协助客户老张建立操作流程，提供风险管理顾问服务
- ☐ D.接受归国华侨陈某的全权委托，进行期货投资

正确答案：ABC

名师解析：

期货公司期货投资咨询业务，是指期货公司基于客户委托从事的下列营利性活动：（一）协助客户建立风险管理制度、操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务；（二）收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务；（三）为客户设计套期保值、套利等投资方案，拟定期货交易策略等交易咨询服务；（四）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定的其他活动。第十三条期货投资咨询业务人员在开展期货投资咨询服务时，不得接受客户委托代为从事期货交易。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 98 题

【综合题】（不定项）某期货公司注册资本为1亿元，其中甲公司出资700万元，下列关于期货公司与甲公司的表述，错误的是（）。

- ☐ A.甲公司在期货公司处进行期货交易，期货公司可以适当降低风险管理要求
- ☐ B.期货公司不得向甲公司做出最低收益的承诺，但可以做出最低分红的承诺
- ☐ C.因甲公司不是控股股东，经股东会批准，期货公司可以向其提供担保
- ☐ D.期货公司不得向甲公司提供融资

正确答案：ABC

名师解析：

期货公司不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，不得对外担保。期货公司不得向股东做出最低收益、分红的承诺；期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供期货经纪服务的，不得降低风险管理要求。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 99 题

【综合题】（不定项）某期货公司营业部负责人陈某，为完成公司下达给营业部的交易佣金任务，盗用客户王某的账户和密码，频繁买卖期货合约，致使王某账户亏损100万元。下列关于盗用王某账户和密码进行交易的法律责任的表述，正确的是（）。

- ☐ A.监管机构可以处罚陈某
- ☐ B.期货公司应承担相关赔偿责任
- ☐ C.擅自交易的行为是陈某的个人行为，有关赔偿责任由陈某独立承担
- ☐ D.监管机构可以处罚期货公司

正确答案： ABD

名师解析：

根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》，期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货交易行为产生的民事责任，由其所在的期货公司承担。根据《期货交易管理条例》，不按照规定接受客户委托或者不按照客户委托内容擅自进行期货交易的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，暂停或者撤销期货从业人员资格。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 100 题

【综合题】（不定项）甲是期货公司的客户。期货公司多次采取私下对冲、对赌等行为，未将甲的指令入市交易。期货公司私下对冲、对赌，未将甲的指令入市交易等形成的交易结果（）。

- ☐ A.有效
- ☐ B.效力待定，如果甲追认，则有效
- ☐ C.无效
- ☐ D.有效，不过如果甲认为损害自己利益，可以撤销

正确答案：C

名师解析：

期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司应当赔偿由此给客户造成的经济损失；期货公司与客户均有过错的，应当根据过错大小，分别承担相应的赔偿责任。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 101 题

【综合题】（不定项）某期货公司的控股股东A集团公司与某商业银行签订贷款合同，并以其所持有的该期货公司的股权质押，下列关于A集团公司质押期货公司股权的表述，正确的是（）。

- ☐ A.期货公司股权不得质押，上述质押无效
- ☐ B.A集团公司的股权质押应当经监管机构批准
- ☐ C.期货公司应当在规定时间内向监管机构报告
- ☐ D.A集团公司应当在规定时间内通知期货公司

正确答案：CD

名师解析：

期货公司主要股东或者实际控制人出现下列情形之一的，应当在3个工作日内通知期货公司：（一）所持有的期货公司股权被冻结、查封或者被强制执行；（二）质押所持有的期货公司股权；（三）决定转让所持有的期货公司股权；持有期货公司5%以上股权的股东发生前款规定的情形的，期货公司应当自收到通知之日起3个工作日内向期货公司住所地中国证监会派出机构报告。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 102 题

【综合题】（不定项）某期货公司的期末报表显示，其净资本为15000万元。监管机构发现该公司资产负债表中的“预计负债”为200万元，但按照企业会计准则的规定，期末需确认的预计负债应为400万元。针对上述情况进行调整后，该公司的期末净资本实际为（）。

- ☐ A.15200万元
- ☐ B.15400万元
- ☐ C.14400万元
- ☐ D.14800万元

正确答案： D

名师解析：

期货公司计算净资本时，应当按照企业会计准则的规定充分计提资产减值准备、确认预计负债。中国证监会派出机构可以要求期货公司对资产减值准备计提的充足性和合理性、预计负债确认的完整性进行专项说明，并要求期货公司聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具鉴证意见；有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备或未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额。因此，调整后的期末净资本=15000-200=14800万元。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 103 题

【综合题】（不定项）某期货公司的期末财务报表显示，公司净资产为13000万元，负债（不含客户权益）为3000万元。在计算期末净资本时，假定公司的资产调整值为500万元，负债调整值为300万元。该公司期末净资本为（）。

- ☐ A.12800万元
- ☐ B.13500万元
- ☐ C.13200万元
- ☐ D.12500万元

正确答案： A

名师解析：

期货公司净资本是在净资产基础上，按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标。净资本的计算公式为：净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-/+其他调整项。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 104 题

【综合题】（不定项）2009年1月22日，某期货公司董事长王某因涉嫌洗钱犯罪被批准逮捕。2009年2月4日，监管机构就该公司2008年操纵市场案件作出处罚决定。对于该公司被监管机构处罚一事的处理，下列说法正确的是（）。

- ☐ A.期货公司口头通知控股股东
- ☐ B.期货公司在股东会上予以报告
- ☐ C.期货公司书面通知全体股东或进行报告
- ☐ D.期货公司通知全体董事，由董事通知股东

正确答案： C

名师解析：

中国证监会及其派出机构对期货公司及其分支机构采取监管措施或者作出行政处罚，期货公司应当书面通知全体股东或进行公告。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 105 题

【综合题】（不定项）某期货公司的期末风险监管报表显示，2013年7月末的净资本为7000万元，2013年8月末的净资本为8500万元。针对风险监管指标的变化，该公司应当采取以下()措施。

- ☐ A.只须向中国证监会派出机构和董事会书面报告
- ☐ B.只须向中国证监会派出机构书面报告
- ☐ C.须向中国证监会派出机构、全体董事书面报告
- ☐ D.无须提交书面报告

正确答案： D

名师解析：

净资本与风险资本准备的比例与上月相比向不利方向变动超过20%的，期货公司应当向公司住所地中国证监会派出机构提交书面报告，说明原因，并在5个工作日内向全体董事提交书面报告。本题中，净资本的变化并不是向不利方向变动，所以无需向监管部门提交报告。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 106 题

【综合题】（不定项）王某于2007年7月在甲期货公司从事过五笔小麦期货合约交易，2008年6月，经人介绍，乙期货公司与王某签订期货经纪合同，经办人员向王某出示期货交易风险说明书，但未由其签字确认。2008年6月，王某在乙期货公司从事期货经纪业务。2008年8月，王某在期货交易中亏损20万元。下列关于期货交易风险说明书的表述中，正确的是（）。

- ☐ A.对期货公司未按照规定由客户签字确认风险说明书的行为，监管机构可对其处罚
- ☐ B.王某未签字确认风险说明书，期货经纪合同不生效
- ☐ C.期货公司向王某出示风险说明书即可，无须王某签字确认
- ☐ D.经办人应当被开除

正确答案： A

名师解析：

期货公司接受客户委托为其进行期货交易，应当事先向客户出示风险说明书，经客户签字确认后，与客户签订书面合同。期货公司不得未经客户委托或者不按照客户委托内容，擅自进行期货交易。尚未签订风险说明书并不是表示合同无效。依据该条例第六十七条规定，向客户作获利保证或者不按照规定向客户出示风险说明书的，责令改正、给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 107 题

【综合题】（不定项）期货公司开展期货投资咨询服务，下列做法中错误的是（）。

- ☐ A.市场传言国家将出台某项政策措施，根据该传言为客户小马设计投资方案
- ☐ B.向客户小王保证收益不低于10%,并约定收益高于30%时，超出部分按1:1的比例与小王分红
- ☐ C.应客户要求，以公司业务员小刘的名义收取服务报酬
- ☐ D.与客户小林约定各自出资50万元共同投资，按1:1的比例共享收益，共担损失

正确答案：ABCD

名师解析：

期货公司及其从业人员在开展期货投资咨询服务时，不得从事下列行为：（一）向客户做获利保证，或者约定分享收益或共担风险；（二）以虚假信息、市场传言或者内幕信息为依据向客户提供期货投资咨询服务；（三）利用期货投资咨询活动操纵期货交易价格、进行内幕交易，或者传播虚假、误导性信息；（四）以个人名义收取服务报酬；（五）期货法规、规章禁止的其他行为。期货投资咨询业务人员在开展期货投资咨询服务时，不得接受客户委托代为从事期货交易。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 108 题

【综合题】（不定项）客户甲将一笔1000万元的资金划入期货公司从事期货交易，期货公司可以存放甲保证金的账户包括（）。

- ☐ A.期货交易所专用结算账户
- ☐ B.期货公司自有资金账户
- ☐ C.客户登记的期货结算账户
- ☐ D.期货公司期货保证金账户

正确答案：AD

名师解析：

期货公司存管的客户保证金应当全额存放在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户内，严禁在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外存放。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 109 题

【综合题】（不定项）根据《期货市场客户开户管理规定》，下列表述中正确的是（）。

- ☐ A.期货公司为客户申请、注销交易编码，应当统一通过中国期货保证金监控中心办理
- ☐ B.中国期货保证金监控中心负责客户开户管理的具体实施工作，应当为每一个客户设立统一开户编码
- ☐ C.中国期货保证金监控中心应当确保开户资料的合规、真实、准确和完整
- ☐ D.期货交易所负责对客户交易编码进行分配、发放和管理

正确答案：ABD

名师解析：

期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整。中国期货保证金监控中心有限责任公司（以下简称监控中心）负责客户开户管理的具体实施工作。期货公司为客户申请、注销各期货交易所交易编码，以及修改与交易编码相关的客户资料，应当统一通过监控中心办理。期货交易所收到监控中心转发的客户交易编码申请资料后，根据期货交易所业务规则对客户交易编码进行分配、发放和管理，并将各类申请的处理结果通过监控中心反馈给期货公司。监控中心应当为每一个客户设立统一开户编码，并建立统一开户编码与客户在各期货交易所交易编码的对应关系。



多项选择题（本类题共50小题，每小题1分，共50分。每小题备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案。请至少选择两个答案，全部选对得满分，少选得0.5分，多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“□”作答。）

第 110 题

【综合题】（不定项）某期货公司任命王某为本公司的首席风险官。王某在开展工作过程中，发现公司在保证金安全存管工作中存在一定问题，王某将相关问题口头反映给公司总经理张某。张某要求相关部门对存在的问题进行了整改，解决了部分问题，但仍未完全达到要求。王某在张某的说服下，接受了整改结果。因公司的整改仍未达到要求，下列说法正确的是（）。

- ☐ A.必要时，王某应当向公司住所地中国证监会派出机构报告
- ☐ B.王某应当及时向期货公司董事长、董事会常设风险管理委员会或者监事会报告
- ☐ C.王某如因坚持要求公司整改而遭公司解聘，可向中国证监会报告，中国证监会有权要求公司重新聘任王某
- ☐ D.王某在总经理的说服下，接受整改结果，事后期货公司发生重大风险的，王某可以因为曾向总经理提出整改意见，而被从轻处罚

正确答案：AB

名师解析：

总经理或者相关负责人对存在问题不整改或者整改未达到要求的，首席风险官应当及时向期货公司董事长、董事会常设的风险管理委员会或者监事会报告，必要时向公司住所地中国证监会派出机构报告。未设监事会的期货公司，可报告监事。期货公司发生严重违规或者出现重大风险，首席风险官未及时履行本规定所要求的报告义务的，应当依法承担相应的法律责任。



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 111 题

期货交易所应当在每年度结束后30个工作日内，缴纳前一年度应当缴纳的期货投资者保障基金。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案： A

名师解析：

本题说法正确。

期货交易所、期货公司应当按年度缴纳保障基金。期货交易所应当在每年度结束后30个工作日内，缴纳前一年度应当缴纳的保障基金，并按照中国证监会和财政部确定的比例代扣代缴期货公司应当缴纳的保障基金。



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 112 题

非结算会员的客户出入金，只能通过非结算会员的期货保证金账户办理。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案： A

名师解析：

本题说法正确。

非结算会员是期货公司的，其与全面结算会员期货公司期货业务资金往来，只能通过各自的期货保证金账户办理。非结算会员的客户出入金，只能通过非结算会员的期货保证金账户办理。



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 113 题

期货交易所调整基础结算担保金标准的，应当在调整后及时报告中国证监会。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案： B

名师解析：

本题说法错误。

期货交易所调整基础结算担保金标准的，应当在调整前报告中国证监会。



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 114 题

期货公司申请停业后又恢复营业的，应当符合期货公司持续性经营规则。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案： A

名师解析：

本题说法正确。

期货公司恢复营业的，应当符合期货公司持续性经营规则。停业期限届满后，期货公司仍未能恢复营业或者仍不符合持续性经营规则的，中国证监会可以根据《期货和衍生品法》相关规定注销其期货业务许可证。



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 115 题

非法设立期货交易所或者以其他形式组织期货交易活动的，由所在地县级以上地方人民政府予以取缔，没收违法所得，并处《期货交易管理条例》规定的一定数额的罚款。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案：A

名师解析：

本题说法正确。

非法设立期货交易场所或者以其他形式组织期货交易活动的，由所在地县级以上地方人民政府予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，处20万元以上100万元以下的罚款。对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处1万元以上10万元以下的罚款。



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 116 题

中国期货业协会应当设立专门的纪律惩戒及申诉机构，制订相关制度和规程，按照规定程序对期货从业人员进行纪律惩戒，并保障当事人享有申诉等权利。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案： A

名师解析：

本题说法正确。

协会应当设立专门的纪律惩戒及申诉机构，制订相关制度和规程，按照规定程序对期货从业人员进行纪律惩戒，并保障当事人享有申诉等权利。



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 117 题

期货公司经营期货经纪业务又同时经营其他期货业务的，应当严格执行业务分离和资金分离制度，不得混合操作。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案： A

名师解析：

本题说法正确。

期货公司经营期货经纪业务又同时经营其他期货业务的，应当严格执行业务分离和资金分离制度，不得混合操作。



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 118 题

期货市场异常情况消失后，期货交易所应当继续保持紧急措施，等情况稳定后再作决定是否取消紧急措施。() ()

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案：B

名师解析：

本题说法错误。

异常情况消失后，期货交易所应当及时取消紧急措施



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 119 题

根据《期货市场客户开户管理规定》，期货公司在交易结算系统中维护的客户资料应当与报送统一开户系统的客户资料保持一致。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案：A

名师解析：

本题说法正确。

期货公司在交易结算系统中维护的客户资料应当与报送统一开户系统的客户资料保持一致。监控中心应当对期货公司报送保证金监控系统与统一开户系统的客户姓名或者名称、内部资金账户、期货结算账户和交易编码进行一致性复核。



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 120 题

未经中国证监会或派出机构批准，任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司5%以上股权，情节严重的，将面临被警告，单处或者并处罚款的处罚。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案：B

名师解析：

本题说法错误。

未经中国证监会批准，任何个人或者单位及其关联人擅自持有期货公司5%以上股权，或者通过提供虚假申请材料等方式成为期货公司股东，中国证监会可以责令其限期转让股权。该股权在转让之前，不具有表决权、分红权。



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 121 题

期货公司从事经纪业务，接受客户委托，以公司名义为客户进行期货交易，交易结果由公司承担。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案： B

名师解析：

本题说法错误。

期货公司从事经纪业务，接受客户委托，以自己的名义为客户进行期货交易，交易结果由客户承担。



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 122 题

期货经营机构应当将专业投资者按其风险承受能力至少划分为五类，由低到高分别为C1、C2、C3、C4、C5类。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案： B

名师解析：

本题说法错误。

经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为五类，由低至高分别为C1（含风险承受能力最低类别）、C2、C3、C4、C5类。



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 123 题

期货交易所履行职责引起的商事案件包括：保证金存管银行或其他期货市场参与者，以期货交易所违反其交易规则的规定以及业务协议的约定，履行监督管理职责不当，造成其损害为由提起的商事诉讼案件。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案： A

名师解析：

本题说法正确。

期货交易所履行职责引起的商事案件是期货交易所及其相关人员、保证金存管银行及其相关人员、客户、其他期货市场参与者，以期货交易所违反法律法规，履行监督管理职责不当，造成其损害为由提起的商事诉讼案件属于期货交易所履行职责引起的商事案件。



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 124 题

会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构向期货交易所和期货公司等市场参与者提供相关服务时，应当遵守期货法律、行政法规以及国家有关规定，并按照国务院期货监督管理机构的要求提供相关资料。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案： A

名师解析：

本题说法正确。

会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构向期货交易所和期货公司等市场参与者提供相关服务时，应当遵守期货法律、行政法规以及国家有关规定，并按照国务院期货监督管理机构的要求提供相关资料。



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 125 题

国务院期货监督管理机构应当承担期货投资者投诉处理的首要责任。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案： B

名师解析：

本题说法错误。

期货公司应当承担投资者投诉处理的首要责任，建立、健全客户投诉处理制度，公开投诉处理流程，妥善处理客户投诉及与客户的纠纷。



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 126 题

我国期货法规和自律规则构建起由中国证监会、证监会派出机构、中国期货业协会、期货交易所、期货市场监管中心共同组成的“五位一体”的监管信息共享机制。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案：A

名师解析：

本题说法正确。

以适应事中事后监管为目的，构建起中国证监会、地方证监局、期货交易所、监控中心、中国期货业协会“五位一体”监管信息共享机制，建立风险研判沟通会商机制。



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 127 题

期货交易所上市、修改或者终止合约，应当事前向中国证监会报告。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案： A

名师解析：

本题说法正确。
每个期货品种都有若干期货合约，期货交易所上市、修改或者终止合约，应当事前向中国证监会报告。



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 128 题

根据《期货从业人员执业行为准则》，期货从业人员应当加强业务知识更新，接受后续职业培训，保持并不断提高专业胜任能力。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案： A

名师解析：

本题说法正确。

期货从业人员应当加强业务知识更新，接受后续职业培训，保持并不断提高专业胜任能力。



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 129 题

根据《期货交易管理条例》，《期货交易所管理办法》由国务院制定。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案： B

名师解析：

本题说法错误。

中国证监会作为国务院期货监督管理机构，为贯彻执行《期货交易管理条例》，制定了《期货交易所管理办法》。



判断题（本类题共20小题，每小题1分，共20分。每小题答题正确的得1分，错答、不答均不得分，也不扣分。请使用计算机鼠标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第 130 题

根据《证券期货投资者适当性管理办法》， 证券期货交易所应当制定完善本市场相关产品或者服务的适当性管理自律规则。（）

- ☐ A.正确
- ☐ B.错误

正确答案： A

名师解析：

本题说法正确。

期货交易所应当制定完善本市场相关产品或者服务的适当性管理自律规则。

